CODE 13 — BIODIVERSITÉ, SANCTUAIRES ET FAUNE

Version : V1.9
Alignement déclaré : Constitution V.40 ; Code 1 V1.12 ; Code 2 V1.9 ; Code 3 V1.13 ; Code 4 V1.11 ; Code 5 V1.7 ; Code 6 V1.9 ; Code 7 V1.10 ; Code 8 V1.7 ; C.1-Annex A V1.7 ; Code 9 V3.4 ; Code 10 V1.8 ; Code 11 V1.6 ; Code 12 V1.7 ; Code 14 V1.10 ; Code 15 V1.13 ; Code 16 V1.11.

Art. 1 — Objet, définitions et nature juridique

1. Le présent Code régit :

   a) la protection de la biodiversité ;

   b) l'institution et la gestion des sanctuaires écologiques et des sanctuaires d'accueil ;

   c) la protection de la faune sauvage et des pollinisateurs sauvages ;

   d) la définition des paramètres de bien-être animal dans les matières relevant de sa compétence ;

   e) la protection des animaux de compagnie de proximité.

   La biodiversité, les fonctions écologiques qui s'y rattachent et le bien-être animal constituent des conditions nécessaires à la continuité du Panier, à la protection de la santé, à la gestion de l'habitat et à l'organisation du soin.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **biodiversité** : la variété des espèces, des populations, des écosystèmes, des interactions écologiques et du patrimoine génétique présents sur un territoire ;

   b) **faune sauvage** : l'ensemble des populations animales qui ne sont pas gérées de façon permanente par l'être humain et vivent en liberté ;

   c) **pollinisateurs sauvages** : les abeilles sauvages, bourdons, papillons, syrphes et autres organismes pollinisateurs non hébergés dans les ruches de garde prévues par le Code 9 ;

   d) **sanctuaire écologique**, ci-après également « sanctuaire » : une zone destinée à la protection de l'intégrité écologique, au refuge et à la reproduction des espèces et à la libre évolution des écosystèmes, selon le régime prévu par le présent Code ;

   e) **corridor écologique fonctionnel** : une fonction biologique de connexion entre habitats, populations et écosystèmes. La localisation, la géométrie et les contraintes territoriales du corridor sont régies par le Code 10 ; les paramètres de sa fonctionnalité biologique sont régis par le présent Code ;

   f) **sanctuaire d'accueil** : la Communauté à part entière prévue à l'article 13.4 de la Constitution, dans laquelle vivent, avec droit à la vie et au soin, les animaux sauvés de systèmes d'exploitation, ceux qui sont retirés de la collaboration et ceux pour lesquels les conditions de la cohabitation non exploitante ne sont pas réunies ;

   g) **animal de compagnie de proximité** : l'animal qui vit de façon permanente avec une ou plusieurs personnes dans une relation continue et partage avec elles l'espace de vie, sans être destiné à la production alimentaire ou au travail systématique ;

   h) **bien-être animal** : l'état physique et psychique de l'animal, évalué selon les domaines de la nutrition, de l'environnement physique, de la santé, des interactions comportementales et de l'état mental, sur la base des indicateurs définis dans les STV et les Fiches de bien-être pertinentes.

3. Aux fins de la répartition des compétences :

   a) sont des biens communs écologiques inaliénables la faune sauvage, les pollinisateurs sauvages, le patrimoine génétique sauvage, la fonction de protection intégrale propre aux sanctuaires et les connaissances essentielles en écologie et en bien-être animal ;

   b) constituent des fonctions écologiques d'importance infrastructurelle la fonctionnalité biologique des corridors, la connectivité écologique et la capacité de pollinisation sauvage ;

   c) demeurent des biens communs territoriaux régis par le Code 10 le sol, la localisation des corridors, les zones tampons en tant que contraintes cartographiques et le cadastre territorial.

4. La qualification prévue par le présent article ne modifie pas le régime de propriété ou le régime territorial établi par les autres Codes compétents. La faune sauvage, les pollinisateurs sauvages et le patrimoine génétique sauvage ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation exclusive. Les animaux de compagnie de proximité ne peuvent pas être traités comme une marchandise ni soumis à une exploitation économique incompatible avec leur bien-être.

Art. 2 — Principes

1. **Non-appropriation.** Aucune espèce ou population sauvage, aucun patrimoine génétique sauvage, nid, terrier ou essaim sauvage ne peut être soumis à une propriété privée exclusive, à un brevet, à un titre exclusif ou à une rente, selon les modalités et dans les limites établies par le présent Code et par les Codes compétents.
2. **Précaution.** Lorsqu’il existe des éléments scientifiques documentés d’incertitude sur la compatibilité d’une intervention avec la biodiversité, le bien-être animal ou la fonctionnalité biologique, une mesure proportionnée et propre à prévenir ou à réduire le risque est adoptée, dans le cadre des compétences du présent Code. Le principe de précaution ne transfère pas au présent Code des compétences attribuées aux Codes 6, 8, 9, 10 et 14.
3. **Connexion écologique fédérée.** Chaque Cercle 1 contribue à la fonctionnalité biologique des corridors écologiques. La seule représentation cartographique d’un corridor ne suffit pas à en démontrer la fonctionnalité. Les indicateurs et les seuils sont définis dans la STV Biodiversité et Corridors, adoptée conjointement selon les compétences des Codes 10 et 13.
4. **Intégrité et réversibilité.** Toute intervention admise dans un sanctuaire ou susceptible d’affecter la fonctionnalité d’un corridor doit prévoir, lorsque cela est techniquement applicable, des mesures de restauration écologique et un plan de réversibilité. Dans le cadre des compétences du présent Code, la protection de l’intégrité écologique constitue un critère prioritaire.
5. **Non-marchandisation.** Il est interdit de constituer des rentes sur la faune sauvage, sur les pollinisateurs sauvages, sur la fonction de pollinisation sauvage, sur l’accès aux sanctuaires en tant que biens communs et sur les fonctions écologiques essentielles. Les STV et les Fiches de sécurité essentielles à la protection ne peuvent pas être soumises à un accès payant.
6. **Proportionnalité et minimisation.** La surveillance n’est admise que lorsqu’elle est nécessaire à la protection de la biodiversité, à la sécurité écologique, à la vérification du bien-être animal, à l’évaluation de la fonction de pollinisation ou à la résilience écologique. Les données sont traitées sous forme agrégée et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2. Les STV définissent les durées minimales de conservation nécessaires.

Art. 3 — Conseil Biodiversité

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Biodiversité composé de trois à cinq membres ayant des compétences au moins de niveau L2 ou L3 dans les disciplines pertinentes, notamment l’écologie, la zoologie, la botanique, l’entomologie, l’éthologie et la conservation. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin du mandat.
2. Le Conseil Biodiversité :

   a) tient le Cadastre de la biodiversité et l’inventaire des sanctuaires, dans le respect des compétences territoriales du Code 10 ;

   b) définit, dans les limites des compétences attribuées au présent Code, les indicateurs de biodiversité, de fonctionnalité biologique des corridors et de bien-être animal ;

   c) élabore et met à jour la STV Biodiversité, la STV Sanctuaires d’accueil, la STV Bien-être des animaux qui collaborent, conjointe avec le Code 9, la STV Bien-être domestique, la STV Abeilles sauvages et la STV Gestion de la faune, et intervient sur la STV Pollinisateurs du Code 9 en application de l’article 6, alinéa 6 ;

d) rédige et met à jour les Fiches de bien-être ;

e) réalise ou coordonne l'évaluation des incidences écologiques pour les aspects attribués au présent Code ;

f) alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15 ;

g) assure la coordination technique avec le Conseil Habitat et Territoire du Code 10, le Conseil agroécologique du Code 9, le Conseil Santé du Code 6, le Conseil Énergie et Eau du Code 8 et le Conseil Soin du Code 12.

3. Les avis obligatoires du Conseil Biodiversité prévus par les Codes 8, 9 et 10, pour le Code 8 dans la seule limite de l'article 6-bis, alinéa 3, et par le présent Code, lorsqu'ils sont négatifs, sont contraignants pour la protection des limites écologiques, au sens de l'article 6.6 de la Constitution et de l'article 8 du Code 3, uniquement pour les indicateurs et les paramètres de biodiversité, de protection de la faune sauvage et de fonctionnalité biologique expressément attribués au présent Code. Les paramètres de bien-être des animaux qui cohabitent ou collaborent avec les personnes sont approuvés avec l'autorisation de l'alinéa 5. Ces avis ne déterminent ni la localisation, ni la géométrie, ni l'affectation, ni l'imposition d'une contrainte territoriale, qui restent de la compétence du Code 10.

4. Les actes techniques du Conseil Biodiversité sont adoptés en application des STV en vigueur. Les propositions discrétionnaires sont adoptées selon la méthode du consensus par absence d'objections motivées, en application du Code 3, après publication pendant au moins soixante-douze heures. La publication ne comprend pas les données dont la diffusion pourrait porter préjudice aux espèces ou aux sites protégés.

5. Le Conseil Biodiversité est l'échelon local des Cercles de compétence Biodiversité et Semences et Soin animal. Il vérifie et autorise la cohabitation et la collaboration non exploitantes en application des articles 13.3, 13.3-bis et 13.3-ter de la Constitution. L'autorisation comprend l'approbation des paramètres de bien-être des STV et des Fiches de bien-être prévues par le présent Code et par le Code 9 : sans l'approbation, la STV ou la Fiche n'est pas adoptée et l'activité n'est pas autorisée. L'approbation et le refus sont motivés et peuvent être contestés conformément à l'article 17 du Code 3 ; ce ne sont pas des avis au sens de l'article 8 du Code 3.

Art. 4 — Sanctuaires écologiques

1. Chaque Cercle 2 institue au moins un sanctuaire pour trois ou quatre Cercles 1 qui le composent, selon la planification territoriale du Code 10. La planification privilégie les zones dégradées susceptibles de régénération ou les zones semi-naturelles de grande valeur écologique. L'institution a lieu :

   a) sur proposition du Conseil Biodiversité ;

   b) après avis obligatoire du Conseil Habitat et Territoire ;

   c) par délibération de l'Assemblée générale du Cercle 2 adoptée à la majorité qualifiée, selon les règles de la Constitution et du Code 3, l'affectation de la zone étant délibérée par l'Assemblée du Cercle 1 sur le territoire duquel elle se trouve, en application de l'article 4, alinéa 2, du Code 10.

2. Le sanctuaire est destiné à la plus grande intégrité écologique compatible avec les caractéristiques de la zone et à la stabilité de sa fonction de protection. À l'intérieur du sanctuaire, il est interdit :

   a) de construire, d'imperméabiliser le sol, d'exercer des activités productives, de chasser, d'effectuer des cueillettes intensives ou des prélèvements incompatibles avec le régime de protection ;

   b) d'introduire des espèces exotiques envahissantes ou des organismes génétiquement modifiés dans le milieu sauvage ;

   c) d'utiliser des véhicules à moteur, sauf pour les interventions autorisées de sécurité, de conservation ou d'entretien ;

   d) de produire un bruit artificiel continu incompatible avec les finalités de protection ;

   e) de rendre publiques les coordonnées détaillées de nids, terriers ou essaims sauvages ;

   f) de mener des recherches invasives sans Fiche de sécurité en vigueur ni autorisation du Conseil Biodiversité.

3. Sont admis, exclusivement dans les limites des STV pertinentes :

   a) les suivis non invasifs ;

   b) l’entretien léger des sentiers périphériques ;

   c) les activités pédagogiques non invasives menées depuis les marges de la zone ;

   d) les interventions de conservation ou de restauration écologique ;

   e) les interventions nécessaires pour faire face à des risques pour la sécurité.

   Les interventions visées aux lettres d) et e) requièrent l’autorisation du Conseil Biodiversité et, le cas échéant, une Fiche de sécurité, l’enregistrement de l’intervention et un plan de réversibilité ou de restauration.

4. L’accès aux zones intérieures du sanctuaire n’est autorisé que pour les activités admises par l’alinéa 3 et aux conditions établies par les STV correspondantes. L’accès libre permanent n’est pas autorisé.

5. Chaque sanctuaire est inscrit au cadastre territorial fédéré régi par le Code 10, article 7. Le niveau public ne contient que des informations agrégées ou en tout cas dépourvues de coordonnées sensibles. Le niveau technique détaillé n’est accessible qu’aux Conseils compétents ; les accès sont enregistrés et les journaux correspondants sont conservés pendant douze mois.

Art. 4-bis — Sanctuaires d’accueil

1. Les animaux sauvés de systèmes d’exploitation, ceux qui sont retirés de la collaboration et ceux qui sont présents à la date d’adhésion de la Communauté et pour lesquels les conditions de l’article 6-bis du Code 9 ne sont pas réunies sont accueillis dans un sanctuaire d’accueil ou dans une cohabitation non exploitante autorisée.

2. Chaque animal accueilli a droit à la vie et au soin et n’est pas transférable, sauf si le transfert est nécessaire à son bien-être et attesté par une compétence vétérinaire L3. Sont interdits l’abattage, la mise à mort par convenance, la cession à titre onéreux, l’emploi au travail et la reproduction à des fins d’usage.

3. Les animaux accueillis ne sont pas mis à la reproduction. Lorsque cela est nécessaire à leur bien-être et à la capacité de soin, la prévention des naissances s’effectue par les méthodes non lésionnelles définies par la STV Sanctuaires d’accueil.

4. Ce que l’animal produit spontanément ne peut être recueilli qu’aux conditions de l’article 13.3-ter de la Constitution. Cela ne peut pas constituer un objectif de production, être programmé dans le Panier ni justifier l’augmentation du nombre d’animaux.

5. Chaque Cercle 2 garantit au moins un sanctuaire d’accueil pour trois ou quatre Cercles 1 qui le composent, dimensionné en fonction des animaux recensés. Le soin des animaux accueillis relève de la CBO, en application de l’article 7.2 de la Constitution et du Code 1. Le sanctuaire est suivi par le Conseil Biodiversité de la Communauté sur le territoire de laquelle il se trouve ou, si l’Assemblée générale le décide, par un Conseil commun au sens de l’article 12-bis, alinéa 6-bis, du Code 3.

6. Une Fiche de bien-être est tenue pour chaque animal ou groupe. L’alimentation et les soins vétérinaires sont assurés sans compromettre les niveaux 1 et 2 du Panier humain ; l’alimentation minimale et les soins urgents suivent l’article 32, alinéa 1-sexies, du Code 1. En cas de pénurie d’eau, l’article 10, alinéa 8, du Code 9 s’applique.

7. L’euthanasie n’est admise qu’aux conditions de l’article 7, alinéa 12, dans la mesure où elles sont applicables. À la place de la Fiche de bien-être domestique s’applique la Fiche de bien-être de l’animal accueilli prévue à l’alinéa 6 ; à la place de la personne de confiance, sont informées les personnes qui soignent habituellement l’animal.

8. L’accès des personnes au sanctuaire d’accueil est autorisé pour le soin, l’apprentissage et la relation, dans le respect des Fiches de bien-être.

Art. 5 — Corridors écologiques et zones tampons : paramètres biologiques

1. Le Code 10 régit la localisation, la dimension cartographique, la géométrie et les contraintes territoriales des corridors écologiques et des zones tampons, ainsi que l'artificialisation des sols. Le présent Code régit exclusivement les paramètres biologiques de fonctionnalité, les indicateurs, les seuils, les critères d'équivalence biologique et l'évaluation des incidences pour les aspects de biodiversité et de bien-être animal.

2. Le rayon territorial minimal de cinq cents mètres et son éventuelle réduction à deux cents mètres sont régis par le Code 10, article 6. Pour les aspects biologiques, l'évaluation de l'équivalence fonctionnelle prend en compte au moins :

   a) la densité et la continuité des floraisons ;

   b) la continuité du couvert végétal ;

   c) la présence et la continuité des habitats fonctionnels ;

   d) le respect de l'interdiction de traitements prévue par le Code 9, article 2.4, lettre b) ;

   e) le respect des pratiques interdites par le Code 9, article 6-bis, alinéa 5, lettre c) ;

   f) les indicateurs biologiques des pollinisateurs définis par la STV.

3. Lorsque le Code 10 permet la réduction du rayon à deux cents mètres, l'équivalence fonctionnelle pour les aspects biologiques doit être attestée par le Conseil Biodiversité selon la STV Biodiversité et Corridors conjointe. L'attestation porte exclusivement sur la fonctionnalité biologique et ne remplace pas la décision territoriale qui relève du Code 10.

4. Tout plan ou toute intervention qui interrompt un corridor ou réduit une zone tampon est soumis à une évaluation des incidences écologiques limitée aux aspects de biodiversité, de bien-être animal et de fonctionnalité biologique attribués au présent Code. L'avis du Conseil Biodiversité est contraignant dans les limites établies par l'article 3, alinéa 3.

Art. 5-bis — Gestion de la faune sauvage et prélèvement non sanglant

1. En application de l'article 13.4 de la Constitution, la gestion de la faune sauvage nécessaire à la protection des écosystèmes, de la santé, des cultures ou de la sécurité des personnes s'effectue exclusivement par des méthodes non sanglantes, dans l'ordre suivant :

   a) la prévention, la protection des cultures et des biens et la dissuasion non lésionnelle ;

   b) les clôtures et les autres barrières qui ne blessent pas les animaux et n'interrompent pas les corridors écologiques ;

   c) lorsque les mesures précédentes ne suffisent pas, la capture sans douleur ni lésion et le transfert dans des habitats adaptés, y compris les sanctuaires écologiques.

2. Sont interdits la mise à mort, la chasse, l'empoisonnement et tout moyen qui provoque une douleur, des lésions ou la mort de l'animal.

3. Les méthodes, les conditions et l'enregistrement des interventions sont définis par la STV Gestion de la faune. Chaque intervention de la lettre c) de l'alinéa 1 est décidée par le Conseil Biodiversité, en tant qu'échelon du Cercle de compétence Soin animal, avec l'avis obligatoire du Conseil agroécologique lorsqu'elle concerne des dommages aux cultures et du Conseil Santé lorsqu'elle concerne des risques sanitaires. Dans les sanctuaires, l'article 4, alinéa 3, s'applique également.

4. L'article 8, alinéa 6, demeure applicable en cas de risque grave et immédiat pour une personne ou un animal. Demeure applicable la défense contre un animal qui agresse une personne prévue par l'article 8-sexies, alinéa 8, du Code 14.

Art. 6 — Abeilles sauvages et pollinisateurs sauvages

1. Les populations sauvages de pollinisateurs constituent des biens communs écologiques protégés par le présent Code. Les colonies hébergées dans les ruches de garde sont régies par l'article 6-bis du Code 9.

2. L’hybridation entre colonies hébergées et populations sauvages est interdite lorsque, selon les indicateurs et les seuils de la STV Abeilles sauvages, elle entraîne ou risque d’entraîner une altération significative du patrimoine génétique des populations sauvages locales.

3. Il est interdit :

    a) de détruire intentionnellement des nids de pollinisateurs sauvages ;

    b) de prélever du miel sur des colonies sauvages ;

    c) d’utiliser des pesticides systémiques, interdits dans toute zone par le Code 9, article 2, alinéa 4, lettre b) ;

    d) d’exercer des activités incompatibles avec la conservation des habitats des pollinisateurs sauvages.

4. Le recensement des pollinisateurs sauvages est effectué selon des critères proportionnés, sous forme agrégée et sans profilage. Les coordonnées des sites sensibles sont conservées exclusivement dans le niveau technique réservé.

5. La STV Abeilles sauvages définit au moins :

    a) les indicateurs des populations locales ;

    b) les seuils d’altération génétique ;

    c) les méthodes d’observation et de constatation ;

    d) les mesures de prévention, de confinement et de restauration.

6. Sur la STV Pollinisateurs du Code 9, le Conseil Biodiversité approuve les paramètres de bien-être des colonies, avec l’autorisation de l’article 3, alinéa 5, et rend l’avis obligatoire sur les paramètres de protection des populations sauvages et de la biodiversité ; l’avis négatif est contraignant dans les limites de l’article 3, alinéa 3.

Art. 7 — Animaux qui collaborent, animaux d’assistance et animaux de compagnie de proximité

1. La collaboration d’animaux à des travaux légers n’est admise qu’aux conditions de l’article 13.3-bis de la Constitution et de l’article 6-bis, alinéa 3, du Code 9. Pour chaque animal sont tenus une Fiche de bien-être individuelle, un registre des heures et un contrôle vétérinaire périodique ; en l’absence d’une Fiche en vigueur, la collaboration est suspendue. L’animal retiré de la collaboration reste dans la Communauté ou est accueilli en application de l’article 4-bis.

2. La cohabitation avec des animaux de compagnie de proximité est admise en tant que cohabitation non exploitante en application de l’article 13.3 de la Constitution. Elle est vérifiée et autorisée par le Conseil Biodiversité sur la base de la Fiche de bien-être domestique.

3. Lorsque les conditions de l’article 13.3 de la Constitution ne sont pas réunies, le Conseil Biodiversité propose les mesures nécessaires au bien-être de l’animal et, si celles-ci ne sont pas mises en œuvre, l’accueil dans un sanctuaire en application de l’article 4-bis, selon l’alinéa 3-bis.

3-bis. Lorsque le Corps de protection civique est intervenu en application de l’article 8-ter, alinéa 3, du Code 14, ou lorsqu’un animal est en danger grave et immédiat, le Conseil Biodiversité peut ordonner l’accueil provisoire de l’animal dans un sanctuaire d’accueil ou dans une autre cohabitation autorisée, pour trente jours au plus. La mesure est communiquée au Tribunal de garantie, qui la valide dans un délai de vingt-quatre heures en même temps que l’entrée, lorsqu’il y en a eu une, en application de l’article 34, alinéa 2-bis, du Code 4. L’accueil durable prévu par l’alinéa 3 est décidé par le Tribunal de garantie, après audition du foyer de cohabitation, et peut faire l’objet d’un recours. Les mesures du présent alinéa ne permettent pas d’entrer dans un Cercle 0 en dehors des cas de l’article 5.1, lettre a), de la Constitution.

4. Le soin quotidien de l’animal de compagnie de proximité est assuré par le foyer de cohabitation. Le Cercle 1, et le niveau fédéré lorsque cela est nécessaire, garantit la protection d’ensemble, la Fiche de bien-être domestique et le bilan des ressources alimentaires selon les modalités prévues par le présent

Code et par les STV.

5. Le registre public des animaux de compagnie de proximité est agrégé et sans profilage et ne peut contenir, pour chaque Cercle, que :

   a) le nombre d'animaux ;

   b) l'espèce ;

   c) la donnée agrégée relative à la stérilisation.

   Les éventuelles données individuelles nécessaires au soin ou aux interventions sanitaires sont conservées séparément, de manière confidentielle et selon les règles des Codes compétents.

6. Sont interdits :

   a) l'élevage et la reproduction à des fins de cession ou d'usage ;

   b) les mutilations effectuées à des fins exclusivement esthétiques ;

   c) l'abandon ;

   d) la cession à titre onéreux. Entre membres, aucun remboursement n'est dû : l'alimentation et le soin de l'animal sont assurés selon les alinéas 4 et 11. Dans les rapports avec des acteurs extérieurs, le remboursement documenté des frais effectifs de soin de l'animal n'est admis que par l'intermédiaire de la Caisse commune, en application de l'article 17 du Code 15 ;

   e) toute gestion incompatible avec les paramètres de bien-être établis par la Fiche de bien-être domestique.

7. Le placement gratuit est autorisé. L'enregistrement de l'adoption est tracé selon des modalités proportionnées et sans profilage.

8. Le foyer de cohabitation assure à l'animal un espace adéquat, du mouvement, de la socialité, du repos, les soins de base et une alimentation compatible avec ses besoins, selon la Fiche de bien-être domestique.

9. L'accumulation individuelle d'animaux n'est admise que dans les limites de la capacité de soin définie par la Fiche de bien-être domestique. L'évaluation prend en compte au moins l'espèce et le nombre des animaux, l'espace disponible, les conditions sanitaires, le temps disponible et la capacité effective de garantir le bien-être de chaque animal. Le dépassement de la capacité de soin constitue une violation au sens de l'article 10.

10. Ne constitue pas une manipulation reproductive au sens des articles 13.2 et 13.3, lettre c), de la Constitution la prévention non lésionnelle des naissances de l'animal de compagnie de proximité, y compris la stérilisation, pratiquée ou prescrite par une compétence vétérinaire lorsqu'elle est nécessaire au bien-être de l'animal ou lorsque le soin d'autres petits ne pourrait pas être garanti selon l'alinéa 9. Elle est décidée par le foyer de cohabitation avec la compétence vétérinaire, inscrite dans la Fiche de bien-être domestique et n'est pas imposée de manière générale. Pour les animaux accueillis dans les sanctuaires, l'article 4-bis, alinéa 3, s'applique. Pour les aspects sanitaires, zoonotiques ou de risque collectif, s'appliquent les compétences, les procédures et les garanties du Code 6, y compris les mesures collectives admises par son article 2-bis, alinéa 3-bis, et l'article 8, alinéa 7, du présent Code. Toute mesure doit respecter des critères de proportionnalité et de caractère temporaire, garantir l'information de la personne concernée et être soumise à réexamen et aux garanties prévues.

11. L'alimentation des animaux de compagnie de proximité peut être assurée au moyen de ressources compatibles avec le Panier, de déchets appropriés ou d'un fonds dédié. Ces ressources ne peuvent pas compromettre le Panier humain des niveaux 1 et 2 et sont régies par la STV Panier du Code 9. L'alimentation minimale et les soins vétérinaires urgents suivent l'article 32, alinéa 1-sexies, du Code 1. En cas de pénurie d'eau, l'article 10, alinéa 8, du Code 9 s'applique.

12. L'euthanasie par simple convenance est interdite. Elle n'est admise qu'en présence d'une souffrance irréversible attestée par deux compétences L3, dont au moins une vétérinaire, dans le respect des compétences sanitaires du Code 6 et de la Fiche de bien-être domestique. L'intervention est documentée et tracée ; la personne de confiance est informée, sauf impossibilité motivée ou urgence incompatible avec un avertissement préalable.

13. Le Conseil Biodiversité coordonne avec le Conseil Santé les aspects relatifs aux zoonoses et à la sécurité sanitaire et avec le Conseil Soin les aspects relatifs au soutien des personnes fragiles qui cohabitent avec des animaux.

14. **Animaux d'assistance.** Un animal ne peut assister une personne en situation de handicap ou de fragilité que si l'activité est compatible avec son tempérament, est apprise sans coercition et ne compromet pas son bien-être. Le Conseil Biodiversité vérifie ces conditions avec le Conseil Soin. L'animal a droit au repos et au retrait ; lorsqu'il ne peut plus ou ne doit plus assister, une assistance équivalente est garantie à la personne selon le Code 12.

Art. 8 — Sécurité, mesure, formation et droit d'interruption

1. Les activités exercées dans un sanctuaire ou concernant la faune sauvage, les pollinisateurs sauvages, les animaux qui collaborent, les animaux accueillis ou les animaux de compagnie de proximité doivent être encadrées par une Fiche de bien-être en vigueur et, lorsque la nature de l'activité l'exige, par une Fiche de sécurité en vigueur.

2. La Fiche de sécurité adoptée en application du présent Code régit les risques écologiques, biologiques et de bien-être animal relevant des compétences du Code 13. La sécurité générale des personnes, des infrastructures et des tâches est régie par le Code 14. Le Conseil Biodiversité rend l'avis relevant de sa compétence sur les aspects écologiques.

3. Les équipements de protection individuelle et le matériel nécessaires sont gérés selon le régime des biens communs prévu par les Codes compétents. L'absence d'un équipement expressément indiqué comme essentiel dans la Fiche de sécurité entraîne la suspension de l'activité concernée jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité, selon les procédures du Code 14.

4. La mesure et la surveillance ne sont admises que pour la protection du bien-être animal et de la biodiversité, pour la vérification des fonctions de pollinisation ou pour l'évaluation de la résilience écologique. Les données sont agrégées, sans profilage et conservées pendant la durée minimale nécessaire, conformément au Code 7, article 2.2, et aux STV pertinentes. Les compétences du Code 6 en matière sanitaire demeurent inchangées.

5. La formation requise s'organise comme suit :

    a) niveau L1 pour l'accès opérationnel aux sanctuaires et pour la gestion ordinaire des animaux ;

    b) niveau L2 pour la gestion avancée des activités identifiées par les STV ;

    c) niveau L3 pour la conception et la validation des STV et des Fiches de bien-être, dans les cas prévus.

6. Toute personne qui constate un risque grave et immédiat pour la faune, un animal ou une personne peut interrompre l'activité concernée et en informe sans délai les Conseils compétents. L'interruption effectuée de bonne foi pour prévenir un dommage ne peut entraîner ni représailles ni préjudice.

7. Pour les zoonoses, seules sont admises, sur proposition du Conseil Santé et avec l'autorisation du Conseil Biodiversité : la séparation ou l'isolement temporaire des animaux, dans des conditions conformes à la Fiche de bien-être ; les soins et les vaccinations vétérinaires ; les mesures d'hygiène des lieux ; la limitation des contacts et des déplacements. La mise à mort est interdite, sauf l'euthanasie prévue par les articles 4-bis, alinéa 7, et 7, alinéa 12. Les garanties de durée et de réexamen de l'article 2-bis du Code 6 s'appliquent.

Art. 9 — Registre des dépendances de la biodiversité

1. Le Conseil Biodiversité alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15, en distinguant au moins :

    a) les **dépendances écologiques**, relatives à des fonctions telles que la pollinisation, la lutte biologique, la fertilité écologique ou la connectivité, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment disponibles ou substituables dans la Confédération ;

b) les **dépendances de compétences**, relatives à l’indisponibilité dans le bassin des compétences L2 ou L3 nécessaires en matière de biodiversité, de médecine vétérinaire, d’éthologie ou de conservation ;

c) les **dépendances matérielles ou technologiques**, relatives à l’indisponibilité de matériel génétique, d’équipements de suivi, d’outils techniques ou de capacités de diagnostic nécessaires à la continuité des fonctions de protection.

2. Pour chaque dépendance classée comme critique, le Registre indique le responsable, l’objectif vérifiable, les mesures temporaires de confinement et le délai final prévu pour le dépassement de la dépendance.

3. Le niveau fédéral effectue au moins un audit annuel sur l’autonomie écologique de la Confédération, au moyen de membres L3 indépendants tirés au sort conformément à l’article 36 du Code 4.

Art. 10 — Interdictions, violations et garanties

1. Il est interdit :

a) de tirer des rentes de la faune sauvage, des pollinisateurs sauvages, de la fonction de pollinisation sauvage ou de la fonction de protection des sanctuaires ;

b) de subordonner à un paiement ou à une licence exclusive l’accès aux STV essentielles pour la biodiversité, le bien-être animal et la protection des abeilles sauvages, ainsi qu’aux Fiches de sécurité essentielles ;

c) d’enregistrer, de déposer, de revendiquer ou de maintenir des brevets ou des titres exclusifs sur le matériel génétique sauvage et sur le patrimoine génétique local qualifiés de biens communs par l’article 1, alinéa 3, lettre a), y compris les races et les lignées locales lorsqu’elles font partie de ce patrimoine ;

d) d’introduire des espèces exotiques envahissantes ou des organismes génétiquement modifiés dans le milieu sauvage, ainsi que d’introduire des lignées d’abeilles ou du matériel biologique propriétaires de manière à créer une dépendance critique au sens du Code 15 ou du Code 9, article 6-bis ;

e) de tuer ou de maltraiter les animaux, de les employer ou d’en recueillir les produits en dehors des conditions de l’article 13 de la Constitution et de l’article 6-bis du Code 9, ou de détenir un nombre d’animaux supérieur à la capacité de soin définie en application de l’article 7, alinéa 9 ;

f) de rendre publiques les coordonnées détaillées de nids, terriers ou essaims sauvages ;

g) de transférer à des acteurs extérieurs à la Confédération le contrôle des sanctuaires, des banques génétiques sauvages ou du Cadastre de la biodiversité.

2. Les violations de l’alinéa 1 constituent des violations substantielles. La constatation, les mesures conservatoires, la suspension ou la désactivation des activités et les voies de recours sont régies par le Code 4. Le Conseil Biodiversité documente les faits et transmet ses évaluations techniques aux organes compétents.

3. La personne concernée ou toute personne justifiant d’un intérêt qualifié peut saisir la Garantie selon les procédures du Code 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de la décision ou de la connaissance effective de la violation. L’éventuel recours ne suspend pas automatiquement les mesures urgentes nécessaires pour prévenir un dommage grave et immédiat.

Art. 11 — Dispositions transitoires, coordination et primauté

1. Le présent Code s’articule avec :

a) la Constitution, articles 3.1, 13, 14 et 32 ;

b) le Code 1, articles 27 et 32 ;

c) les Codes 2, 3, 4, 5 et 6, chacun pour ses compétences respectives ;

d) le Code 7, article 2.2, pour le réseau et le traitement des données ;

e) les Codes 8 et 9 pour l’eau, l’agroécologie, les refuges pour pollinisateurs et les besoins

alimentaires ;

f) le Code C.1-Annex A pour les aspects de production relevant de sa compétence ;

g) les Codes 10, 12, 14 et 15 pour le territoire, le soin, la sécurité et le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 recense, selon des modalités agrégées et sans profilage :

a) la faune sauvage observée ;

b) les pollinisateurs sauvages observés ;

c) les sites de nidification connus, en gardant confidentielles les coordonnées détaillées ;

d) les sols susceptibles d’accueillir un sanctuaire ;

e) les animaux de travail et d’élevage présents ;

f) le nombre et les espèces des animaux de compagnie de proximité ;

g) les principales dépendances écologiques et de compétences.

Dans le même délai, une version minimale et provisoire du Cadastre de la biodiversité est mise en service.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 met en place :

a) le Conseil Biodiversité ;

b) la STV Biodiversité minimale ;

c) la STV Sanctuaires d’accueil, la STV Bien-être des animaux qui collaborent, conjointe avec le Code 9, et, dans chaque Cercle 2, les sanctuaires d’accueil prévus à l’article 4-bis, alinéa 5 ;

d) la STV Bien-être domestique ;

e) la STV Abeilles sauvages et la STV Gestion de la faune ;

f) les Fiches de sécurité et de bien-être nécessaires ;

g) le nœud du réseau fédéré de la biodiversité.

En cas de chevauchement documenté des charges transitoires relatives aux Codes 9, 10 et 13, l’Assemblée peut accorder une prorogation motivée n’excédant pas six mois. La prorogation est assortie d’un plan contraignant avec des responsables et des échéances intermédiaires et ne peut pas entraîner l’interruption des fonctions essentielles du Panier.

4. Les activités existant à la date d’entrée en vigueur sont soumises à une vérification de conformité. Le Conseil Biodiversité procède à l’évaluation technique et en transmet les résultats aux organes compétents conformément au Code 4. En cas de non-conformité :

a) un délai de mise en conformité d’au moins trente jours est fixé, sauf en cas de risque grave et immédiat ;

b) le plan de mise en conformité indique les mesures à adopter, les responsables et un délai final, en règle générale n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, sauf impossibilité technique documentée ;

c) lorsqu’il existe un risque grave et immédiat pour la biodiversité ou le bien-être animal, des mesures urgentes proportionnées peuvent être adoptées selon l’article 7, alinéa 3-bis, pour les animaux et, dans les autres cas, selon les procédures du Code 4 ;

d) lorsque la mise en conformité est techniquement impossible, la procédure de désactivation prévue par le Code 4 est engagée, accompagnée d’un plan de substitution ;

e) si la fonction concernée assure directement des prestations du Panier de niveau 1 ou 2, la désactivation n’est ordonnée qu’après la mise en service d’une fonction de substitution conforme, sauf les mesures urgentes nécessaires à la sécurité, conformément aux Codes 4 et 14.

5. En cas de chevauchement normatif, la primauté s’exerce exclusivement dans le domaine attribué à chaque Code :

a) le Code 13 prime pour les paramètres de bien-être animal, les indicateurs de biodiversité, la fonctionnalité biologique des corridors, les critères écologiques de gestion des sanctuaires et l’évaluation des incidences pour les aspects de biodiversité et de bien-être ;

b) le Code 10 prime pour l’affectation des sols, la localisation, la géométrie des interventions, le cadastre territorial et les contraintes territoriales ;

c) le Code 9 prime pour l’usage agroécologique, les cultures, la gestion technique des refuges pour pollinisateurs et les besoins alimentaires ;

d) le Code 8 prime pour la gestion fonctionnelle de l’eau ;

e) le Code 6 prime pour les risques sanitaires, les zoonoses, la nutrition clinique et la matière pharmaceutique ;

f) le Code 14 prime pour la sécurité générale des personnes, des infrastructures et des tâches.

Aucune clause de primauté ne transfère ni n’absorbe des compétences attribuées à d’autres Codes. Les conflits qui ne peuvent être résolus par une interprétation coordonnée sont soumis aux organes compétents selon les procédures de l’ordre juridique ; dans l’intervalle, des mesures proportionnées sont adoptées pour protéger les personnes, les animaux et les fonctions écologiques concernés.